



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo Titular I - 2ª Vara Reg. Comp. Empresarial e Conflitos à
Arbitragem Foro Espec. 1ª, 7ª e 9ª RAJs

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4003429-09.2025.8.26.0590/SP

AUTOR: MRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA

SENTENÇA

Evento 25: A autora não emendou a petição inicial nos termos determinados pelo evento 14, DOC1, o que impede o regular prosseguimento do feito

Competia à autora atender ao disposto no art. 320 do Código de Processo Civil, instruindo a petição inicial com todos os documentos necessários à propositura da demanda, inclusive carreando aos autos os documentos obrigatórios para apreciação do pedido, nos termos do Art.51 da LREF.

Descumprindo, pois, a diligência que lhe foi ordenada, deve a parte autora ter a sua petição inicial indeferida (cf. MOACYR AMARAL SANTOS, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, 1977, vol. II, pg. 120; ALEXANDRE DE PAULA, O Processo Civil à Luz da Jurisprudência, Forense, 1982, vol. III, n.º 5.823).

Neste sentido as decisões do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

SENTENÇA - Petição inicial indeferida - Determinação de emenda não atendida - Intimação do patrono dos autores Desnecessidade de intimação pessoal – Decisão fundamentada - Nulidade inócua – Recurso desprovido. Padecendo a inicial de defeito em relação à causa de pedir de modo a dificultar o julgamento de mérito, o não atendimento da ordem judicial para a sua emenda, acarreta o indeferimento, nos termos do art. 284, e seu parágrafo, do Código de Processo Civil. Não se exige a intimação pessoal da parte, porque não se trata de situação que se subsume à hipótese norma do art. 267, III, do CPC. Suficiente e bastante a intimação do patrono dos autores. E se o indeferimento se baseou na falta de atendimento da ordem judicial de emenda da inicial, reside aí a motivação da decisão, pois esse é o motivo exigido pela lei (Apelação Cível nº 82.591-4 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Privado - Relator Des. Ruiter Oliva - 28.09.99 - V.U.).

PETIÇÃO INICIAL - Emenda - Pretensão à intimação da parte - Inadmissibilidade. Havendo necessidade de emenda da inicial ou sua complementação, a teor do disposto no artigo 284 do Código de Processo Civil, intima-se para suprir a falta do advogado, e não a parte, pessoalmente (Apelação Cível n.º 78.239-4 - Campinas - 6ª Câmara de Direito Privado - Relator: Des. Ernani de Paiva -15.04.99 - V.U.).

Isto posto e ante o mais que dos autos consta, indefiro a petição inicial e, em consequência, **JULGO EXTINTO** o processo, sem resolução do mérito, fazendo-o com fundamento nos artigos 290, 320, 321, parágrafo único e 485, IV, todos do Código de Processo Civil.

Custas são indevidas na espécie.

Honorários advocatícios são indevidos ante a ausência de litigiosidade.

Transitada em julgado arquivem-se os autos.

P. R. I.

Documento eletrônico assinado por **ANDREA GALHARDO PALMA**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **610004972459v2** e do código CRC **740fd6de**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ANDREA GALHARDO PALMA

Data e Hora: 10/02/2026, às 14:29:43

4003429-09.2025.8.26.0590

610004972459 .V2